

Nr. 14 Referentenbesprechung im Reichsinnenministerium vom 19. Januar 1937

R 43 II/493a, Bl. 25–29 Aufzeichnung des MR Medicus/RIM, Durchschlag¹

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichsinnenministerium

Betrifft: Gesetz über die Reichsgesetzgebung.

I. Über die Frage der ferneren Reichsgesetzgebung besprachen sich heute (19. 1.) die Referenten des [Innen-]Ministeriums mit dem soeben aus Berchtesgaden zurückgekehrten Ministerialdirektor Wienstein (Reichskanzlei) und je einem Vertreter des Reichsjustizministeriums und des Preußischen Ministerpräsidenten². Stellvertreter des Führers konnte in der Eile nicht mehr geladen werden. Der Beratung lagen die verschiedenen hier im Hause aufgestellten Formulierungen zu Grunde. Das Gesetz soll auf die *wichtigsten Grundsätze* beschränkt werden³. Alles übrige, vor allem die Sicherstellung der Einheit der Gesetzgebung bei einer etwaigen Delegation des Gesetzgebungsrechts auf die Reichsminister soll den Ausführungsvorschriften vorbehalten bleiben. Wert wurde darauf gelegt, den Reichstag im Gesetz *nicht* mehr als Gesetzgeber erscheinen zu lassen. Wert wurde ferner auf die Möglichkeit der *Delegation* der Gesetzgebung vom Führer auf die einzelnen Reichsminister gelegt, wobei die großen Gefahren eines Auseinanderfalls der Gesetzgebung nicht verkannt wurden; gegen einen solchen Auseinanderfall müssen die größtmöglichen Sicherungen geschaffen werden; es ist ausgeschlossen, diese Sicherungen in die Ausführungsbestimmungen zu verweisen. Das Ergebnis war das folgende;

II. Es wurde die Frage aufgeworfen, ob es der bestehenden staatsrechtlichen Lage entspricht, wenn der Reichstag durch ein Reichstagsgesetz gewissermaßen erst die Grundlage für die Rechtsetzung durch den Führer und seine Reichsregierung schafft. Deshalb wurde erwogen, ob nicht der Reichstag die von ihm *formulierte* Rechtsnorm an den Führer heranbringt mit der Bitte, diesem Reichstagsbeschluß Gesetzeskraft zu verleihen; dem trägt die *linke* Fassung der Anlage Rechnung.

III. Zu Art. 1:

Hier sind *vier* Fassungen gegeben: Die erste Fassung (A) scheidet die Möglichkeit von *Reichstagsgesetzen* sowie von „*Volksabstimmungsgesetzen*“ aus.

Die Fassung B und noch mehr die Fassung C ist in dieser Beziehung elastischer. Diese beiden Fassungen lassen die Möglichkeit der Reichstagsgesetzgebung sowie der Gesetzgebung durch

¹ Von StS Pfundtner an StS Lammers bei einer Unterredung in der Rkei am 20. 1. 1937 im Beisein von MD Wienstein und MR Medicus übergeben; R 43 II/493a, Bl. 22v. Vorentwurf Medicus' vom 19. 1.: ebd. Bl. 38–41. Besprechungs-Vm. des MR Kritzinger, geheim: R 22/12, Bl. 93f.; Einladung dort Bl. 88–92. Zur Veranlassung s. Dok. Nr. 9; zu dieser Besprechung: REBENTISCH, Führerstaat, S. 45; HUBERT, Uniformierter Reichstag, S. 135–138 (mit Überbetonung der Rolle Pfundtners, der an der Aussprache nicht beteiligt war und über dessen Einflußnahme sich die Akten generell ausschweigen).

² MR Kritzinger bzw. MR Gramsch.

³ Lt. Aufzeichnung Kritzingers (o. Anm. 1) teilte Wienstein zu Beginn der Sitzung mit, „daß der Führer und Reichskanzler sich für eine Neuregelung der Gesetzgebung durch einen Akt des Reichstags entschlossen habe. Die Neuregelung solle dahin gehen, daß er die Reichsgesetze erlasse, nachdem sie von der Reichsregierung beraten seien. Dabei erwäge der Führer und Reichskanzler, den Erlaß von Gesetzen, die nicht von allgemeiner Bedeutung seien, den zuständigen Reichsministern zu übertragen.“

Volksabstimmung unberührt, wobei die Fassung C sich eng an die Fassung des März-Gesetzes 1933⁴ anlehnt.

Die Fassung D ändert am wenigsten am gegenwärtigen formalen Rechtszustand; sie mag staatsrechtlich ungenau sein, vielleicht aber ist diese Fassung politisch die beste, weil sie am bisherigen Zustand nichts ändert. (Weil hier die Gesetzgebung bei der Reichsregierung als *Kollegium* liegt, bedarf es in diesem Falle einer Regelung für zwischenstaatliche Verträge. In den anderen Fällen (A bis C), in denen die Person des Vertragsschließenden mit der Person des Gesetzgebers identisch ist, ist eine solche Bestimmung entbehrlich.)

Zu Art. 2 und 3: entspricht der bisherigen Regelung.

Zu Art. 4:

Wenn wirklich eine Delegationsmöglichkeit der höchsten Form staatlicher Rechtsetzung auf einen Fachminister vorgesehen werden soll, dann müßte in diesem Gesetz selbst bereits die Einheitlichkeit der Gesetzgebung (Einbringung bei der Reichsregierung und Beratung durch sie) sichergestellt werden. Deshalb kommt nur die Fassung A gegenüber der Fassung B in Frage⁵.

Zu Art. 5:

Sollte eine *Befristung* des Gesetzes gewünscht sein, so müßte auch die (in der Klammer enthaltene) Bestimmung über das Außerkrafttreten aufgenommen werden.

[Anlage]

Der Deutsche Reichstag bittet den Führer und Reichskanzler, das folgende Gesetz zu erlassen: (folgt Gesetzestext).

GESETZ ÜBER DIE REICHSGESETZGEBUNG

Entsprechend dem einmütigen Wunsche des Reichstags bestimme ich folgendes:		Der Reichstag hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:
--	--	--

Artikel 1

Entweder: A. Die Reichsgesetze werden vom Führer und Reichskanzler erlassen.

Sie werden von den Reichsministern eingebracht und von der Reichsregierung beraten.

Oder: B. Die vom Führer und Reichskanzler zu erlassenden Reichsgesetze werden

von den Reichsministern eingebracht und von der Reichsregierung beraten.

Oder: C. Die Reichsgesetze können vom Führer und Reichskanzler erlassen werden.

Sie werden von den Reichsministern eingebracht und von der Reichsregierung beraten.

Oder: D. (1) Die Reichsgesetze können durch die Reichsregierung erlassen werden.

Sie werden von den Reichsministern eingebracht.

(2) Für Verträge des Reichs mit fremden Staaten gilt Abs. 1 sinngemäß.

Artikel 2

Reichsgesetze werden vom Führer und Reichskanzler ausgefertigt und im Reichsgesetzblatt verkündet.

Artikel 3

Reichsgesetze treten, wenn nichts anderes bestimmt ist, mit dem auf die Verkündung folgenden Tage in Kraft.

⁴ ErmächtigungsgG vom 24. 3. 1933; s. Dok. Nr. 9 Anm. 1.

⁵ Vgl. hierzu die Aufzeichnung Kritzingers (o. Anm. 1): „Die Aussprache über Artikel 4 ergab die übereinstimmende Ansicht aller Beteiligten, daß die Übertragung der Gesetzgebung auf einzelne Minister eine erhebliche Gefährdung der Einheit der Gesetzgebung mit sich bringen kann, falls nicht Vorsorge dafür getroffen wird, daß die zuständigen Reichsminister beteiligt würden und daß alle Reichsminister von den Entwürfen Kenntnis erhielten.“

Artikel 4

Entweder: A. Der Führer und Reichskanzler kann bestimmen, daß von einem Reichsminister eingebrachte Gesetze nach Beratung durch die Reichsregierung von einem Reichsminister erlassen werden.

Oder: B. Der Führer und Reichskanzler kann den Erlaß von Reichsgesetzen nach Maßgabe näherer Bestimmung Reichsministern übertragen.

Artikel 5

Das Gesetz tritt am ... in Kraft
(und am 1. April 1941 außer Kraft).

Berlin, den ... 1937
Der Führer und Reichskanzler
Der Reichsminister des Innern⁶

⁶ Die in der Unterredung von Lammers mit Pfundtner am 20. 1. (o. Anm. 1) diesem übermittelten Wünsche Hitlers sind i. d. A. nicht dezidiert niedergelegt. Jedenfalls wurde der GesEntw. nach dieser Maßgabe im RIM kurzfristig umgearbeitet und nach Vortrag bei RIM Frick am 23. 1. 1937 als KabVorl. eingebracht: Dok. Nr. 18.

Zitierhinweis

Nr. 14 Referentenbesprechung im Reichsinnenministerium vom 19. Januar 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d014>